

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 599/2537 นาง บุญ ศ รี ปู ทอง กับพวก
บริษัท ไทย สมุทร พาณิชย์ ประกันภัย
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 865

ป. รู้อยู่ก่อนแล้วว่าตนเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคร้ายแรงรักษาไม่หาย ได้ขอเอาประกันชีวิตต่อจำเลยโดยปกปิดข้อเท็จจริงไม่กรอกข้อความในคำขอเอาประกันภัยว่าตนเป็นโรคดังกล่าวซึ่งถ้าจำเลยทราบความจริงข้างต้นนี้แล้วอาจไม่ยอมทำสัญญาประกันชีวิตด้วย ดังนั้น สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะ เมื่อจำเลยบอกล้างแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ตัวแทนในการขายประกันมีหน้าที่เพียงชักชวนให้ผู้อื่นมาทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลยเท่านั้น มิใช่ตัวแทนในการทำกรมธรรม์ประกันชีวิต การที่ตัวแทนในการขายประกันจะารู้ถึงข้อความจริงที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่เปิดเผยหรือไม่ ก็หาอาจจะยกเป็นข้อยันจำเลยได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายปราโมทย์ ปูทอง มีบุตร 4 คน คือ โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 จำเลยประกอบธุรกิจประกันชีวิต นายปราโมทย์ทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลยนายปราโมทย์เป็นคนแข็งแรงมีสุขภาพ

สมบูรณ์ ไม่เคยได้รับการตรวจและไม่เคยได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งมาก่อน ตัวแทนของจำเลยเสนอให้นายปราโมทย์ทำสัญญาประกันชีวิตโดยมิได้สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของนายปราโมทย์ และหากตัวแทนของจำเลยใช้ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากวิญญูชน โดยนำตัวนายปราโมทย์ไปให้แพทย์ทำการตรวจก็จะได้รับรู้ถึงสุขภาพของนายปราโมทย์ นายปราโมทย์ตกลงทำสัญญาประกันชีวิตโดยมิได้ปกปิดความจริงเกี่ยวกับสุขภาพ จำเลยออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้นายปราโมทย์โดยสัญญาว่า หากนายปราโมทย์ถึงแก่กรรมขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับจำเลยตกลงใช้เงินแก่โจทก์ทั้งห้า ต่อมานายปราโมทย์ถึงแก่กรรมด้วยเหตุระบบหัวใจและหัวใจล้มเหลว อันสืบเนื่องจากเป็นโรคมะเร็งโจทก์เรียกร้องเงินตามสัญญาประกันชีวิตจากจำเลย แต่จำเลยมีหนังสือบอกล้างสัญญาประกันชีวิตต่อโจทก์อ้างว่านายปราโมทย์ปกปิดความจริงเรื่องสุขภาพ เมื่อนายปราโมทย์ถึงแก่กรรมแล้วจำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้โจทก์ทั้งห้า ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าขณะทำสัญญาประกันชีวิต นายปราโมทย์รู้อยู่แล้วว่ามีสุขภาพไม่สมบูรณ์ ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอันเป็นโรคร้ายแรงแต่นายปราโมทย์ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญาประกันชีวิตให้จำเลยทราบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตหากจำเลยทราบข้อความจริงดังกล่าวแล้วจำเลยจะไม่ตกลงทำสัญญาประกันชีวิตกับนายปราโมทย์ การปกปิดข้อความจริงของนายปราโมทย์ทำให้จำเลยสำคัญผิดในข้อเท็จจริง สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆะจำเลยได้บอกล้างสัญญาประกันชีวิตแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า นายปราโมทย์ละเว้นไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงให้จำเลยทราบ ทั้งฟังไม่ได้ว่าจำเลยควรจะรู้เช่นนั้น หากใช้ความระมัดระวังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน สัญญาประกัน

ชีวิตของนายปราโมทย์จึงตกเป็นโมฆียะ เมื่อจำเลยบอกล้างแล้ว จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อโจทก์ตามสัญญาประกันชีวิต พินาศหายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พินาศหายกลับ ให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้ง
ห้า

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2528 นายปราโมทย์ ปูทองทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลยจำนวนเงินเอา
ประกัน 94,900 บาทโดยโจทก์ทั้งห้าเป็นผู้รับประกัน ประกฏตามคำขอเอาประกัน
ภัยประเภทอุตสาหกรรมเอกสารหมาย ล.2 นายปราโมทย์ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงและรับการรักษาที่โรงพยาบาลภูเก็ตรวมแพทย์ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน
2523 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2529 แต่นายปราโมทย์ไม่ได้แจ้งให้จำเลยทราบว่านาย
ปราโมทย์ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงดังกล่าว ต่อมานายปราโมทย์ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2530 และจำเลยบอกล้างสัญญาประกันชีวิตเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2530 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าจำเลยต้องรับผิดชอบชำระเงินตามสัญญา
ประกันชีวิตหรือไม่ เห็นว่านายปราโมทย์ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและได้รับ
การรักษาเกี่ยวกับโรคดังกล่าวมาเป็นเวลานานตั้งแต่ก่อนเข้าทำสัญญาประกันชีวิต
กับจำเลย ย่อมต้องทราบดีถึงข้อความจริงที่ตนเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่นาย
ปราโมทย์หาได้แจ้งข้อความจริงดังกล่าวให้แก่จำเลยทราบไม่ ทั้งที่ในคำขอเอา
ประกันภัยประเภทอุตสาหกรรมเอกสารหมาย ล.2 ที่นายปราโมทย์ยื่นต่อจำเลยก็มี
ข้อความระบุถามโดยชัดเจนว่านายปราโมทย์เป็นโรคความดันโลหิตหรือไม่ และ
จำเลยยังมีนายสายหยุด ทวีพัฒน์ รองประธานบริษัทจำเลยเบิกความยืนยันว่าหาก

จำเลยทราบว่านายปราโมทย์เป็นโรคความดันโลหิตสูง จำเลยอาจไม่รับประกันชีวิตเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคร้ายแรงและรักษาไม่หายและมีนายแพทย์มิตร เทวอักษร แพทย์ประจำโรงพยาบาลภูเก็ตรวมแพทย์เบิกความรับว่า โรคดังกล่าวไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ กรณีฟังได้ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นข้อความจริงที่อาจจะได้จูงใจให้จำเลยเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นอีกหรือบอกปิดไม่ยอมทำสัญญา ดังนั้นการที่นายปราโมทย์รู้อยู่ว่าตนเป็นโรคดังกล่าวแต่กลับละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ย่อมทำให้สัญญาประกันชีวิตระหว่างนายปราโมทย์และจำเลยตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อจำเลยได้บอกล้างสัญญาประกันชีวิตแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องใช้เงินตามสัญญาแก่โจทก์ทั้งห้า ส่วนข้อที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยกขึ้นว่า นายประดิษฐ์ อกภัยตัวแทนขายประกันของจำเลย ควรจะได้รู้ถึงข้อความจริงเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงสัญญาประกันชีวิตจึงสมบูรณ์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่านายประดิษฐ์เป็นเพียงตัวแทนในการขายประกันและมีหน้าที่เพียงชักชวนให้ผู้อื่นมาทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลยเท่านั้น มิใช่ตัวแทนในการทำกรรมกรรมประกันชีวิต การที่นายประดิษฐ์จะได้รู้ถึงข้อความจริงดังกล่าวหรือไม่ ก็หาอาจยกเป็นข้อยันจำเลยได้ไม่ ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งห้า

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา เฉลิมวณิช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีประโยชน์แก่ผู้เอาประกันอย่างมากทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อถึงแก่ความตายไปแล้วกล่าวคือ เมื่อมีชีวิตอยู่หากป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุก็จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หากผู้เอาประกันตายผลประโยชน์ก็จะตกแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะของผู้เอาประกัน นับว่าเป็นหลักประกันที่มั่นคงประการหนึ่ง แต่สภาพความจริงในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตเอาเปรียบผู้เอาประกันมาก โดยกำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงิน รวมทั้งกำหนดข้อยกเว้นที่ไม่ต้องรับผิดชอบไว้มากมายหลายประการ ทำให้ขาดความนิยมในการทำสัญญาประกันชีวิต อย่างไรก็ตามธุรกิจประกันชีวิตทำกำไรให้แก่บริษัทประกันชีวิตอย่างมากทางบริษัทประกันชีวิตจึงระดมให้มีผู้เอาประกันมาก ๆ และวิธีหนึ่งที่ได้ผลก็คือตั้งตัวแทนขายประกันโดยเสนอผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีทำให้มีผู้นิยมเป็นตัวแทนขายประกันหรือหาประกันมาก และด้วยเหตุนี้ทำให้ตัวแทนขายประกันพยายามชักจูงทุกวิถีทางที่จะให้มีผู้เอาประกันชีวิต แม้กระทั่งผู้ที่เป็โรคภัยแรงซึ่งทางบริษัทประกันชีวิตรู้แล้วจะไม่ยอมเข้าทำสัญญาประกัน หรือเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้น ทางตัวแทนขายประกันก็แนะนำให้ผู้เอาประกันทำสัญญาประกันชีวิตโดยกรอกข้อความที่ผิดต่อความเป็นจริง ครั้นเมื่อผู้เอาประกันตายทางบริษัทประกันก็บอกล้างสัญญาเช่นเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ เมื่อพิจารณาในแง่นี้แล้วจะเห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมายต้องถูกตัวแทนขายประกันหลอกให้เข้าทำสัญญาประกันดังกล่าว ทางแก้ที่น่าพิจารณาก็คือ 1. ตัวแทนขายประกันน่าจะถือได้ว่าเป็นตัวแทนของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นการกระทำของตัวแทนขายประกันหากทำไปในขอบเขตวัตถุประสงค์ของการยอมมีผลผูกพันบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวการ ซึ่งแตกต่างหากจากตัวแทนในการทำมรกรรมประกันชีวิตดังนั้น หากตัวแทนขายประกันหรือหาประกันทราบว่า ผู้เอาประกันเป็น

โรคร้ายแรงและรักษาไม่หายก็ต้องถือว่าบริษัทประกันชีวิตรู้ข้อความจริงดังกล่าวแล้ว สัญญาประกันชีวิตจึงสมบูรณ์ไม่สามารถบอกล้างได้ 2. ในการประกันชีวิตนั้นการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผู้เอาประกัน ดังนั้น ในการทำสัญญาประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตในฐานะผู้รับประกันมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบค้นหาความจริงจากผู้เอาประกันภัยด้วยว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ และทางที่ทำได้คือบริษัทประกันชีวิตนำตัวผู้ที่เอาประกันชีวิตไปให้แพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตรวจโรคอย่างละเอียดจนได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่มีโรคร้ายแรงจึงจะทำสัญญาประกันชีวิตกับผู้เอาประกันภัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยโดยพิจารณาจากฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตแต่เพียงฝ่ายเดียวว่ามีหน้าที่ต้องแจ้งเมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 ซึ่งบัญญัติว่าถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา 865 นั้นก็ดีหรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์ จากบทบัญญัติดังกล่าวหากผู้รับประกันภัยได้รู้แล้วว่าผู้เอาประกันเป็นโรคร้ายแรง หรือรู้ว่าข้อความที่ผู้เอาประกันภัยกรอกไม่ตรงกับความเป็นจริงกล่าวคือเป็นความเท็จหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้สัญญาประกันชีวิตเป็นอันสมบูรณ์ ทำให้เห็นว่าฝ่ายผู้รับประกันก็มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบค้นหาความจริงจากผู้เอาประกันภัยด้วยดังจะเห็นได้จากคำว่าควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน การที่บริษัทประกันชีวิตมิได้นำตัวผู้ที่เอาประกันชีวิตไปให้แพทย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรวจโรคก่อน น่าจะถือได้ว่าบริษัทประกันชีวิตมิได้ใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชนตามสมควรในการเข้าทำสัญญาประกันชีวิตดังนั้นสัญญาจึงเป็นอันสมบูรณ์ หากพิจารณาหลักทั้งสองประการนี้แล้วกล่าวคือ ถ้าตัวแทนขายประกันหรือหาประกันรู้ข้อความจริงเกี่ยวกับตัวผู้เอาประกันชีวิตถือว่าบริษัทประกันชีวิตตัวการรู้ข้อความจริงดังกล่าวหรือกรณีที่บริษัทประกันชีวิตมิได้ตรวจสอบตัวผู้เอา

ประกันชีวิตว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ ถือว่ามีได้ใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชนทำให้สัญญาประกันชีวิตเป็นอันสมบูรณ์ทั้งสองกรณีจะเกิดความเป็นธรรมและเชื่อว่าคดีดังที่หมายเหตุนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีก ศิริชัย วัฒนโยธิน